

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА

Лёгкий боевой самолёт нового поколения

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕМОРАНДУМ · Проект L-259U

«STRIKER»

Меморандум о международной корпоративной и налоговой
структуре проекта — для инвесторов

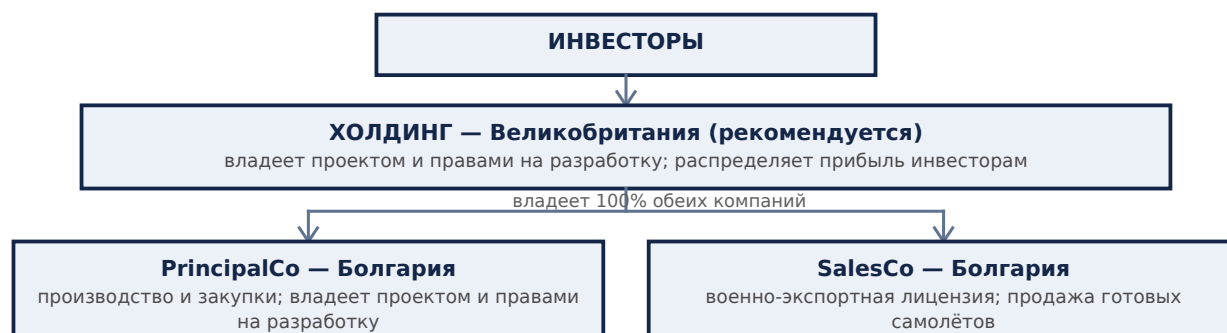
Производство и поставка лёгкого боевого самолёта

Структура владения · налогообложение прибыли и инвесторов · допуск к владению и
экспортная лицензия

2026 · Выводы проверены по текстам действующих законов и международных налоговых
соглашений

Резюме

Ниже изложены рекомендованная структура проекта, её налоговый результат, вопросы, которые предстоит закрыть до сделки, и ближайшие шаги. Подробное обоснование приведено в разделах 1–9.



На первом этапе сборку выполняет независимый чешский завод Aero Vodochody по заказу группы; права на самолёт остаются у группы. Компоненты поставляют внешние партнёры (в том числе авионику — IAI, Израиль).

Налоговый результат

Прибыль облагается налогом только один раз — в Болгарии по ставке 10%, самой низкой в Европейском союзе. При передаче прибыли вверх в холдинг и далее инвесторам налог у источника не возникает. В результате из каждого миллиона евро операционной прибыли до инвестора доходит около 900 тысяч евро.

Что предстоит проверить до закрытия сделки

Три вопроса определяют, реализуема ли структура в выбранном составе собственников. Их следует прояснить до её оформления.

- Допуск иностранных собственников к оборонному активу. Государство проверяет иностранные инвестиции в оборонную отрасль на предмет национальной безопасности (процедура скрининга прямых иностранных инвестиций) и вправе их ограничить. Нужно заранее выяснить, на каких условиях болгарский регулятор допустит иностранное владение (раздел 7.5).
- Страна выдачи экспортной лицензии. Поскольку на первом этапе самолёт собирается в Чехии, требуется определить, чья лицензия необходима для поставки конечному заказчику (раздел 7.6).
- Контроль над компанией-лицензиатом. Компания, держащая военно-экспортную лицензию, должна управляться лицами из стран НАТО и ЕС, даже если экономическую долю в проекте имеют другие инвесторы (разделы 7.5 и 9).

Ближайшие шаги

- Провести предварительную консультацию с болгарским регулятором о допустимых условиях иностранного владения и о выдаче лицензии.
- Согласовать с чешским и болгарским регуляторами порядок экспортного лицензирования.
- Подготовить акционерное соглашение на условиях раздела 9 и уточнить окончательный состав инвесторов.
- Получить подтверждающие заключения местных юристов по Великобритании, Болгарии и Чехии на этапе внедрения.

Содержание

1	Рекомендуемая структура и ключевые преимущества	4
2	Холдинговая компания	6
3	Производственная компания	8
4	Продающая компания	9
5	Движение прибыли и налоговая нагрузка	10
6	Две модели владения правами на разработку	12
7	Риски и условия, от которых зависит результат	13
8	Границы меморандума	16
9	Акционерное соглашение: ключевые условия	17
	Приложение. Правовые источники	18

Меморандум посвящён международной корпоративной и налоговой структуре проекта: выбору юрисдикций для холдинговой, производственной и продающей компаний, движению прибыли и налогообложению инвесторов. Эти выводы проверены по действующему законодательству и налоговым соглашениям. Финансовая модель проекта (стоимость, объёмы, окупаемость) рассматривается отдельно и в настоящий документ не входит.

1 Рекомендуемая структура и ключевые преимущества

Структура состоит из трёх уровней. Инвесторы владеют единой холдинговой компанией; та напрямую владеет двумя болгарскими компаниями — одна организует производство, другая ведёт продажи. Холдинг держит права на разработку самолёта и распределяет прибыль инвесторам. Проект проходит два этапа: на первом сборку выполняет независимый завод по заказу группы, на втором группа может перейти к собственному производству.

Этап 1 — производство по заказу (базовая структура)



Завод Aero Vodochody в группу не входит: он собирает самолёт по заказу за плату, а права на самолёт остаются у группы. Компоненты, включая авионику IAI (Израиль), поставляют внешние партнёры. Такой подход избавляет от необходимости строить собственный завод и опирается на готовый производственный опыт и сертификацию.

Этап 2 — собственное производство



По мере роста группа строит собственный завод, и производственная компания входит в группу. Холдинг по-прежнему владеет обеими компаниями напрямую; компоненты, как и на первом этапе, поставляют внешние партнёры.

Ключевые преимущества

- Низкая нагрузка на прибыль. Операционная прибыль облагается в Болгарии по ставке 10% — самой низкой в Европейском союзе.
- Прибыль доходит наверх без потерь. Передача прибыли из Болгарии в британский холдинг не облагается налогом у источника по налоговому соглашению (при доле не менее 10%, удерживаемой не менее года).
- Эффективное распределение. Холдинг выплачивает прибыль инвесторам без удержания налога (подробнее — раздел 5.3).
- Надёжная юрисдикция холдинга. Великобритания — признанный центр для международных инвесторов с английским правом; защита прав оформляется акционерным соглашением (раздел 9).

- Соответствие военно-экспортным требованиям. Болгария и Чехия — члены НАТО и ЕС с полноценными режимами лицензирования (вопрос о стране выдачи лицензии рассмотрен в разделе 7.6).
- Гибкость и удобный выход. Переход к собственному производству на втором этапе не требует перестройки; продажа долей на уровне структуры освобождена от налога.

2 Холдинговая компания

Холдинговая компания принадлежит инвесторам напрямую, владеет проектом, получает прибыль от операционной компании и распределяет её в виде дивидендов. Сделки по выходу из проекта проходят на её уровне.

2.1 Сравнение юрисдикций по ключевым критериям

Критерий	Велико-британия	Люксембург	Ирландия	Нидерланды
Прибыль от операционной компании	без потерь	без потерь	без потерь	без потерь
Налог при выплате инвесторам	ноль для всех	ноль / минимум	ноль / по договору	ноль / минимум
Освобождение при выходе	при условиях	наиболее широкое	да	да
Качество суда и права	английское право	высокое	английское право	высокое
Репутация для инвесторов	высокая	высшая	высокая	высокая
Членство в ЕС	нет	да	да	да

2.2 Итоговая налоговая нагрузка

Во всех четырёх юрисдикциях прибыль поступает из Болгарии в холдинг без налога у источника, а выплата инвесторам сводится к нулю при доле не менее 10% и соблюдении условий. Поэтому итоговая нагрузка практически одинакова, и выбор определяется не ставками, а надёжностью освобождения, режимом выхода, стоимостью содержания и репутацией.

Юрисдикция	Налог при выплате инвесторам	Комментарий
Велико-британия	ноль для всех	Налог у источника на дивиденды не взимается в принципе; из Болгарии — ноль по налоговому соглашению; содержание дешевле
Люксембург	ноль / минимум	Ноль для держателей с долей не менее 10%, облагаемых налогом не менее 8% в своей стране; наиболее широкий режим выхода
Ирландия	ноль / по договору	Общее право; освобождение при выполнении условий
Нидерланды	ноль / минимум	Автоматическое освобождение; содержание дороже

Важное различие между Великобританией и Люксембургом

В Люксембурге нулевой налог при выплате инвестору возможен только если получатель — компания, облагаемая налогом не менее 8% в своей стране. Корпоративный инвестор из ОАЭ (где ставка налога на прибыль составляет 9%) этому условию удовлетворяет. Инвестор, владеющий через структуру с нулевым налогом или как физическое лицо, условие не проходит, и применяется ставка по договору. Великобритания не удерживает налог на дивиденды ни при каком составе собственников — поэтому она и рекомендована.

2.3 Рекомендация: холдинг в Великобритании

Мы рекомендуем Великобританию. Состав инвесторов пока окончательно не определён, а британский холдинг устойчив к любому составу: налог у источника на дивиденды здесь не взимается в принципе, без проверки налогового статуса получателя. Прибыль из Болгарии поступает без удержания по налоговому соглашению; полученные холдингом дивиденды освобождены от налога; а при продаже долей действует освобождение от налога на прирост

стоимости участия в торговой компании. К этому добавляются английское право, привычное международным инвесторам и оборонным партнёрам, и более низкая стоимость содержания. Люксембург остаётся равноценной альтернативой, если инвесторы — преимущественно компании Евросоюза, нормально облагаемые налогом, и важны членство в ЕС, автоматическое освобождение прибыли и репутация для фондов. Выбор страны холдинга при этом не снимает проверку иностранных инвестиций: она оценивает конечного собственника независимо от того, где зарегистрирован холдинг (раздел 7.5).

2.4 Почему исключена Швейцария

Швейцария привлекательна по налогам и репутации, но для оборонного проекта с экспортной составляющей не подходит. Законы о военных материалах и о нейтралитете жёстко ограничивают участие швейцарских компаний в поставках военной продукции и её реэкспорте, что создаёт риск блокировки поставок и финансирования.

3 Производственная компания

Производство проходит два этапа: сначала сборку ведёт действующий завод по заказу группы, затем группа может перейти к собственной сборке.

3.1 Первый этап — производство по заказу

Сборку выполняет Aero Vodochody (Чехия) — независимый завод с опытом производства самолётов этого класса. Группа заказывает сборку и сама закупает документацию, авионику (IAI, Израиль) и двигатели. Это избавляет от необходимости строить собственный завод, экономит капитальные вложения и время и опирается на готовый опыт и сертификацию.

Условие сохранения болгарской ставки 10%

Чтобы прибыль облагалась в Болгарии, а не в Чехии, болгарская компания не должна создавать в Чехии налогооблагаемого присутствия (постоянного представительства). Сборка силами независимого подрядчика на рыночных условиях сама по себе такого присутствия не создаёт. Риск возникает, только если группа разместит в Чехии собственный персонал, склад или производственную площадку. Договор на сборку следует составить с учётом этого.

3.2 Второй этап — собственное производство

По мере роста группа может организовать собственную сборку: это требует вложений и времени, но даёт полный контроль над производством. Наиболее перспективна Польша — развитая авиационная промышленность, квалифицированные кадры, государственные льготы для крупных инвестиций, членство в НАТО и ЕС.

3.3 Сравнение юрисдикций производства

Страна	Налог на прибыль	Стоимость труд	Авиапром	Комментарий
Болгария	10%	10,6	базовый	Самый низкий налог и самая дешёвая рабочая сила в ЕС; член НАТО и ЕС
Румыния	16%	12,5	средний	Низкие издержки, есть авиапредприятия; член НАТО и ЕС
Польша	19%	около 16	сильный	Развитый авиапром, льготы, поддержка проекта; член НАТО и ЕС
Словакия	10-24%	около 16	базовый	Ставка 24% — только при выручке свыше 5 млн €; иначе 21% или 10%
Чехия	21%	около 18	сильный	Лидер в классе; место сборки на первом этапе; член НАТО и ЕС

Для первого этапа операционную компанию рекомендуется разместить в Болгарии: сборку обеспечивает чешский подрядчик, а прибыль выгоднее накапливать в юрисдикции с самой низкой ставкой. Для второго этапа при собственном производстве предпочтительна Польша.

4 Продающая компания

Продажа боевых самолётов требует военно-экспортной лицензии страны продавца и механизма подтверждения конечного пользователя. Продающая компания должна находиться в стране — члене НАТО и ЕС с действующим режимом военно-экспортного контроля; офшорные юрисдикции для этой роли не подходят.

4.1 Сравнение юрисдикций

Страна	Налог на прибыль	Военно-экспортный режим	Передача прибыли в холдинг
Болгария	10%	развитый	ноль (обе страны в ЕС)
Чехия	21%	крупный экспортёр	ноль
Польша	19%	сильный	ноль
Румыния	16%	средний	ноль
Словакия	21–24%	средний	ноль

Продающую компанию рекомендуется разместить в Болгарии — там же, где операционную: самая низкая ставка, полноценный военно-экспортный режим члена НАТО и ЕС, передача прибыли в холдинг без потерь. Закупочную и продающую функции целесообразно разделить на две болгарские компании: одна владеет проектом и ведёт закупки, другая держит экспортную лицензию и продаёт самолёты. На налоговую нагрузку это не влияет, но делает структуру чище для лицензирования и распределяет ответственность.

Где оформляется экспортная лицензия

Размещение лицензии в болгарской компании не решает вопрос автоматически. Поскольку на первом этапе самолёт собирается и отгружается из Чехии, могут применяться чешские экспортные правила и требоваться согласие чешских властей. Какая именно лицензия нужна для поставки в третью страну, разобрано в разделе 7.6.

5 Движение прибыли и налоговая нагрузка

В рекомендованной структуре операционная и продающая компании находятся в Болгарии, холдинг — в Великобритании, сборка на первом этапе — на заводе Aero Vodochody в Чехии. Ниже показано, как облагается прибыль на каждом шаге пути к инвестору.

5.1 Почему Болгария для операционной и продающей компаний

Юрисдикция	Ставка	Оценка для нашей структуры
Венгрия	9%	Формально ниже, но не даёт преимущества: поверх 9% взимается местный налог с оборота (до 2%), из-за чего фактическая нагрузка приближается к болгарской или превышает её. Распространённое мнение, что венгерские правила о контролируемых иностранных компаниях мешают использовать венгерскую компанию под холдингом ЕС, при этом ошибочно. Болгарская плоская ставка проще и устойчивее.
Болгария	10%	Плоская ставка без сложных условий; военно-экспортный режим; передача прибыли в холдинг ЕС без налога у источника
Ирландия	12,5%	Ставка 12,5% применяется только к торговому доходу; пассивный доход облагается по 25%
Кипр	15%	Ставка повышена с 12,5% до 15% с 2026 года

Болгария с плоской ставкой 10%, членством в ЕС и полноценным военно-экспортным режимом — наиболее устойчивый выбор. Та же юрисдикция используется для продающей компании.

5.2 Международный минимальный налог

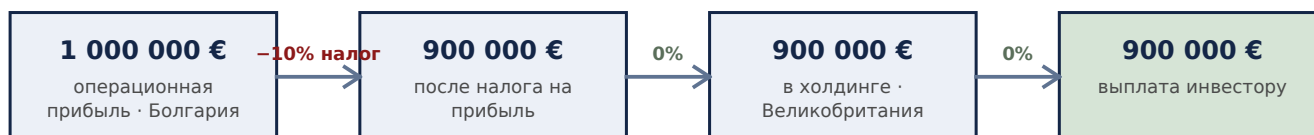
Базовая ставка операционной прибыли — 10%. Правила международного минимального налога (известные как Pillar Two — глобальное соглашение, по которому крупные международные группы платят не менее 15%) применяются к группе с годовой консолидированной выручкой от 750 млн € как минимум в двух из четырёх предыдущих лет. Для проекта это отдалённый сценарий. Доплата может возникнуть раньше лишь в одном случае — если кто-то из инвесторов входит в крупную международную группу, которая включает проект в свою консолидированную отчётность. Точный эффект следует рассчитать на этапе внедрения.

5.3 Налоговая нагрузка по шагам

Шаг движения прибыли	Налог	Комментарий
Налог на прибыль операционной компании (Болгария)	10%	Самый низкий в ЕС; при достижении порога выручки возможна корректировка (раздел 5.2)
Передача прибыли из Болгарии в холдинг	ноль	По налоговому соглашению с Великобританией (доля не менее 10%, не менее года)
Выплата дивидендов инвесторам из холдинга	ноль	Великобритания не удерживает налог на дивиденды ни при каком составе собственников
Продажа долей инвесторами (выход)	ноль*	*На уровне структуры. Налог в стране проживания инвестора рассматривается отдельно (раздел 8)

5.4 Иллюстрация: путь 1 млн € прибыли

На схеме показано, как условный миллион евро операционной прибыли проходит через структуру к инвестору. Сумма иллюстративная и не является прогнозом прибыли проекта.



Совокупная налоговая нагрузка составляет 10% и формируется только болгарским налогом на прибыль. Налог, который инвестор заплатит в стране своего проживания, в иллюстрации не учтён.

Для сравнения — сколько дошло бы до инвестора из того же миллиона при менее эффективных конфигурациях:

Конфигурация	Доходит инвестору	Нагрузка
Рекомендуемая (Болгария 10%, далее без налога)	900 000 €	10%
Болгария 10% и удержание 5% при выплате инвестору	855 000 €	14,5%
Операционная компания со ставкой 21%, далее без налога	790 000 €	21%
Высоконалоговая компания (25%) и удержание 15%	637 500 €	36,3%

5.5 Правовая основа

Выводы опираются на конкретные нормы: освобождение дивидендов между компаниями ЕС — Директива Совета 2011/96/ЕС; нулевой налог при передаче прибыли из Болгарии в Великобританию — статья 10 налогового соглашения 2015 года; освобождение полученных дивидендов в Великобритании — часть 9А Закона о корпоративном налоге 2009 года, а освобождение прироста при продаже долей — приложение 7АС к Закону о налоге на прирост капитала 1992 года; освобождение доходов от участия в Люксембурге — статьи 147 и 166 Закона о подоходном налоге; международный минимальный налог — Директива Совета ЕС 2022/2523. Полный перечень источников приведён в приложении.

6 Две модели владения правами на разработку

Под правами на разработку здесь понимаются конструкторская документация, права на самолёт и патенты. От того, у какой компании они находятся, зависит, где облагается прибыль и насколько защищён ключевой актив. Основной мы считаем первую модель; вторая — возможность для дополнительной налоговой оптимизации, которая раскрывается лишь после прояснения ряда условий и требует глубокой проработки.

6.1 Модель 1 — права у операционной компании (рекомендуется)

Права на разработку принадлежат болгарской операционной компании — производителю. Холдинг владеет только долями и финансирует проект. Прибыль от продажи самолётов облагается в Болгарии по 10%, поднимается в холдинг дивидендами без удержания и распределяется инвесторам. Лицензионные платежи между компаниями не возникают.

- Простота: нет лицензий, роялти и сложного учёта, а значит меньше поводов для спора с налоговыми органами.
- Согласованность: права и производство находятся в одной компании, что отвечает международным правилам налогообложения.
- Надёжность: модель работает независимо от того, удастся ли запатентовать разработку и войдут ли подрядчики в капитал.
- Недостаток: права находятся в действующей компании и несут её операционные риски.

6.2 Модель 2 — права у холдинга (потенциальная оптимизация)

Холдинг владеет правами на разработку, финансирует и заказывает её у подрядчиков, затем передаёт права операционной компании по лицензии и получает роялти. Если в стране холдинга действует льготный режим для доходов от интеллектуальной собственности (так называемый IP-box), роялти могут облагаться по пониженной эффективной ставке: Люксембург — около 5,2% (только патенты и защищённое программное обеспечение, но не товарные знаки и ноу-хау); Нидерланды — около 9%; Великобритания и Ирландия — 10%. Роялти из Болгарии в холдинг ЕС освобождены от налога у источника при доле не менее 25% в течение двух лет.

Применимость второй модели зависит от условий, которые на сегодня не определены:

- Характер прав. Льгота распространяется на патенты и защищённое программное обеспечение, но не на ноу-хау, документацию и товарные знаки. Требуется заключение патентных поверенных о том, что ключевые решения самолёта патентоспособны.
- Независимость подрядчиков. Размер льготы пропорционален расходам на разработку, выполненную независимыми сторонами. Если ключевые партнёры (поставщик авионики или завод) входят в капитал и вносят собственные разработки, льгота резко сокращается.
- Реальная роль холдинга. Холдинг должен сам финансировать разработку и управлять ею, а не приобретать готовые права; это требует реального присутствия и учёта расходов.

Вывод: если ключевые партнёры войдут в проект со своими разработками — а для авиапроектов это типично, — вторая модель льготы не даёт, и работоспособна только первая. Поэтому вторую модель стоит рассматривать как возможность для последующей оптимизации, а не как основу структуры на текущем этапе.

7 Риски и условия, от которых зависит результат

Налоговая структура — лишь часть картины. Перечисленные факторы определяют, будет ли получена прибыль и сохранятся ли налоговые преимущества, и проект следует оценивать с их учётом.

7.1 Деловая цель структуры

Налоговые льготы сохраняются только при наличии у структуры реальной деловой цели, а не одной лишь налоговой экономии. Налоговые органы вправе отказать в льготах, если единственной целью построения структуры было их получение (для договорных льгот это называется тестом основной цели). У каждого элемента структуры есть самостоятельное обоснование:

- Холдинг объединяет инвесторов из разных стран в единую точку владения, обеспечивает управление, привлечение финансирования и выход.
- Операционная компания в Болгарии несёт реальные функции: заказ производства, закупки, владение проектом и правами на разработку.
- Продающая компания в Болгарии существует ради военно-экспортной функции: держит лицензию, ведёт государственные контракты и послепродажное обслуживание. Разделение продаж и производства — отраслевая норма (например, Aero Vodochody и Omnipol).
- Сборка в Чехии на первом этапе — использование сертифицированного завода вместо строительства собственного, что экономит капитал и время.
- Выбор Болгарии обусловлен не только ставкой, но и членством в ЕС, военно-экспортным режимом и предсказуемостью регулирования.

7.2 Реальное присутствие

Нулевые и пониженные ставки действуют только при реальном присутствии компаний: собственном управлении, персонале, офисе и принятии решений по месту регистрации. Это требует расходов на содержание, которые следует заложить в бюджет. Для оборонного проекта структура будет под повышенным вниманием банков и регуляторов.

7.3 Экономика продукта

Меморандум не оценивает коммерческие показатели проекта — цену, себестоимость, маржу, объёмы. Налоговые выводы применимы при любом уровне прибыли, но фактическая доходность зависит от коммерческих допущений, которые в настоящий документ не входят.

7.4 Экспортный контроль

Экспорт боевых самолётов зависит от государственных лицензий, которые выдаются по усмотрению властей и могут быть ограничены или отозваны; круг покупателей ограничен. Отдельного внимания требует авионика IAI: она подпадает под израильский экспортный контроль, поэтому при её установке и последующем реэкспорте необходимы разрешения и сертификат конечного пользователя.

7.5 Допуск иностранных собственников к оборонному активу

Это, возможно, главный фактор реализуемости. Прежде всего важно зафиксировать: прямого запрета на участие иностранных, в том числе ближневосточных, инвесторов в оборонных авиационных проектах НАТО и ЕС не существует. Практика это подтверждает — суверенный фонд Абу-Даби Mubadala несколько лет полностью владел итальянским производителем авиатехники военного и двойного назначения Piaggio Aerospace; государственная оборонная группа ОАЭ EDGE инвестирует в Польше, Эстонии и Швейцарии; а сам завод Aero Vodochody находится в частном владении. Вопрос, таким образом, не в запрете, а в условиях допуска.

Эти условия задаёт проверка иностранных инвестиций на предмет национальной

безопасности (в Евросоюзе — на основании Регламента (ЕС) 2019/452). Её следует отличать от экспортного лицензирования (раздел 7.6): первая оценивает, кто владеет компанией, второе — можно ли вывезти продукцию. В нашей структуре проверка владения затрагивает прежде всего Болгарию.

- Болгария — основная страна проверки. Режим введён поправками в Закон о поощрении инвестиций и полностью действует с 22 июля 2025 года. Проверка применяется при приобретении доли от 10% или инвестиции свыше 2 млн €. Если в капитале инвестора значимо участвует государственный орган страны вне ЕС — а это типично для суверенных фондов Залива, — проверка обязательна независимо от суммы. Межведомственный совет выносит решение в срок до 45 рабочих дней и может согласовать сделку, поставить условия или запретить её.
- Чехия — проверка владения, как правило, не возникает: по Закону № 34/2021 она применяется к приобретению контроля над чешской компанией оборонного профиля, а завод Aero Vodochody группа не покупает, лишь размещает заказ. Чешский регулятор важен по линии экспорта (раздел 7.6), а не владения.
- Польша — значима только если собственный завод второго этапа разместить в Польше; в базовой структуре её нет.

Держатель лицензии, контролируемый инвесторами вне НАТО и ЕС, проходит проверку с наибольшей вероятностью ограничений. Снизить риск позволяет отделение экономического участия от контроля — приём, давно отработанный в оборонной практике (в США это режим FOCI: от соглашения о контроле за безопасностью до доверительного управления голосами силами лиц с допуском). Применительно к проекту это означает следующее:

- Инвесторы вне НАТО получают экономическое участие — долю в прибыли и приросте стоимости, — но не контроль; для этого вводятся акции с ограниченным правом голоса.
- Контроль над компанией-лицензиатом закрепляется за лицами из стран НАТО и ЕС: через специальный класс акций, право вето, директоров с допуском к гостайне или соглашение о безопасности.
- Предварительную консультацию с болгарским регулятором проводят до подписания, а закрытие сделки ставят в зависимость от получения разрешения.

Принцип разделения экономического участия и контроля показан на схеме ниже.



7.6 В какой стране оформляется экспортная лицензия

Размещение лицензии в болгарской продающей компании не решает вопрос автоматически. По правилам Европейского союза о передаче оборонной продукции внутри ЕС (Директива 2009/43/ЕС) перемещение товара между странами союза не отменяет права государства контролировать его вывоз за пределы ЕС: при последующем экспорте получатель обязан соблюсти экспортные ограничения страны происхождения и при необходимости получить её согласие. Поскольку на первом этапе самолёт собирается и отгружается из Чехии, чешские правила и согласие применяются и при продаже через Болгарию. Перенести сделку в Болгарию, чтобы выбрать удобный лицензирующий орган, нельзя. Конкретный порядок лицензирования следует согласовать с чешским и болгарским регуляторами до заключения контрактов.

7.7 Коммерческие допущения

Структура первого этапа предполагает согласие завода Aero Vodochody на сборку по заказу группы и исполнение обязательств ключевыми поставщиками. Эти договорённости должны быть закреплены договорами; до этого они остаются допущениями.

8 Границы меморандума

Меморандум посвящён международной налоговой и корпоративной структуре проекта: выбору юрисдикций, движению прибыли и налогообложению инвесторов. Эти выводы проверены по действующему законодательству. Ряд вопросов остаётся за рамками документа и требует отдельной проработки.

Что охватывает меморандум	Что требует отдельной проработки
Выбор юрисдикций для холдинга, операционной и продающей компаний	Финансовая модель: доходность, денежные потоки, вложения, окупаемость
Движение прибыли и налог у источника на уровне структуры	Налог инвестора в стране его проживания
Налогообложение инвесторов при распределении прибыли и выходе	Защита прав инвесторов: акционерное соглашение, права меньшинства, выход
Принципиальная допустимость структуры поставок (с учётом раздела 7.6)	Допуск иностранных собственников к оборонному активу (раздел 7.5)
Корпоративный налог, дивиденды, роялти, прирост капитала	Прочие налоги (НДС, удержания по услугам), стоимость реального присутствия
	Коммерческая и техническая состоятельность продукта

Конкретная ставка налога для инвестора зависит от размера его доли (нулевое удержание предполагает долю не менее 10% через компанию) и его собственного налогового статуса. Инвесторам с долей менее 10% или с владением через низконалоговые юрисдикции потребуется индивидуальный анализ.

Настоящий меморандум подготовлен организаторами проекта для предварительного обсуждения с инвесторами и не является окончательной налоговой или юридической консультацией. Ставки и правовые выводы приведены по состоянию на 2026 год и проверены по действующему национальному законодательству и международным налоговым соглашениям (ключевые источники перечислены в приложении). Отдельные параметры подлежат подтверждению местными консультантами при внедрении структуры.

Организаторы проекта STRIKER

Конфиденциально · для предварительного обсуждения с инвесторами

9 Акционерное соглашение: ключевые условия

Раздел задаёт каркас отношений между инвесторами и инициаторами проекта на уровне холдинга. Это перечень ключевых условий для последующей детальной проработки юристами; он не заменяет полный текст акционерного соглашения.

9.1 Стороны и капитал

- Стороны — инвесторы и инициаторы проекта (учредители) как акционеры британского холдинга.
- При необходимости вводятся разные классы акций — чтобы отделить экономическое участие от права контроля (это помогает соблюсти пороги по проверке иностранных инвестиций).
- Средства вносятся траншами по мере достижения этапов проекта.

9.2 Управление

- Совет директоров включает представителей инвесторов и инициаторов и хотя бы одного независимого директора; для оборонных и экспортных решений — директора из стран НАТО и ЕС с допуском к гостайне.
- Решения по наиболее важным вопросам принимаются квалифицированным большинством или с правом вето: бюджет и крупные вложения, привлечение займов, выпуск новых акций, сделки со связанными сторонами, передача прав на разработку, смена контроля, выбор экспортных рынков, слияния и поглощения, ликвидация.
- За операционную реализацию отвечают инициаторы; предусматриваются условия об удержании ключевых лиц и о постепенном закреплении их долей.

9.3 Защита миноритарных инвесторов и переход долей

- Право на информацию, защита от размывания доли и право присоединиться к продаже на тех же условиях, что у мажоритария (tag-along).
- Ограничения на отчуждение: запрет продажи в течение оговорённого срока, право других акционеров на первоочередной выкуп, перечень разрешённых передач.
- Любая передача доли возможна только при условии прохождения проверки иностранных инвестиций и сохранения допуска к экспортной лицензии.

9.4 Выход и разрешение тупиковых ситуаций

- Выход — через публичное размещение или продажу стратегическому инвестору; при квалифицированном большинстве миноритарии обязаны присоединиться к продаже (drag-along).
- Тупиковые ситуации разрешаются через эскалацию, посредничество и опционы выкупа долей.

9.5 Применимое право и предварительные условия

- Применимое право — английское; споры разрешаются международным арбитражем.
- Обязательства по соблюдению экспортного контроля и санкционного режима, а также прозрачность бенефициарного владения для целей лицензирования.
- Условия закрытия сделки: разрешение болгарского регулятора по иностранным инвестициям, согласованный с чешским и болгарским регуляторами порядок экспортного лицензирования и заключённые договоры с Aero Vodochody, IAI и поставщиками двигателя.

Приложение. Правовые источники

Ниже перечислены ключевые правовые акты, на которых основаны выводы меморандума. При внедрении структуры они подлежат подтверждению местными консультантами.

Вопрос			Источник
Освобождение компаниями ЕС	дивидендов	между	Директива Совета 2011/96/ЕС (о материнских и дочерних компаниях)
Освобождение компаниями ЕС	роялти	между	Директива Совета 2003/49/ЕС (о процентах и роялти)
Международный (15%)	минимальный	налог	Директива Совета (ЕС) 2022/2523
Болгария → Великобритания, дивиденды			Соглашение об избежании двойного налогообложения 2015 года, статья 10
Великобритания: освобождение полученных дивидендов			Закон о корпоративном налоге 2009 года, часть 9A
Великобритания: освобождение при продаже долей			Закон о налоге на прирост капитала 1992 года, приложение 7AC
Люксембург: освобождение доходов от участия			Закон о подоходном налоге, статьи 147 и 166
Люксембург: льготный режим для прав на разработку			Закон о подоходном налоге, статья 50ter
Болгария: налог на прибыль			Закон о корпоративном подоходном налоге (ставка 10%)
Проверка иностранных инвестиций в ЕС			Регламент (ЕС) 2019/452
Проверка иностранных инвестиций в Болгарии			Закон о поощрении инвестиций (полностью действует с 22.07.2025)
Проверка иностранных инвестиций в Чехии			Закон № 34/2021 о проверке иностранных инвестиций
Передача оборонной продукции внутри ЕС			Директива 2009/43/ЕС

Прецеденты иностранного владения авиапроизводителями оборонного и двойного назначения в НАТО и ЕС, на которые опирается раздел 7.5: Mubadala (ОАЭ) — Piaggio Aerospace (Италия); EDGE (ОАЭ) — инвестиции в Польше, Эстонии и Швейцарии; Aero Vodochody (Чехия) — частное владение.